



РЕСПУБЛИКА КОМИ
«ИЗЬВА»
муниципальной районса
администрация

Администрация
муниципального района
«ИЖЕМСКИЙ»

169460, Республика Коми,
с. Ижма, ул. Советская, 45
тел. 94-1-07, факс 94-2-40

Исх. № 5716 от 24.07.2026 г.
№ от 2026 г.

Святому Нараяну

(Олег Геннадьевич Трушкинг)

WORLDWIDE_FAMILY_OF_SAINTS#WFS

wfsrushking@gmail.com

Администрация муниципального района «Ижемский» Республики Коми (далее – Администрация) на Ваше обращение (входящий от 13.07.2026 № 78 обр. гр.), сообщает следующее.

В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона № 59-ФЗ письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения, а не в течении 14 дней, как у Вас указано в обращении.

По вопросу существования СССР и действия Конституции СССР сообщаем, что согласно статье 1 Федерального закона от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации», Письму МИД РФ от 13.01.1992 № 11/Угп «Об осуществлении прав и выполнении обязательств, вытекающих из международных договоров, заключенных СССР», Российская Федерация является стороной в международных договорах в качестве государства - продолжателя СССР.

В результате подписания РСФСР, Республикой Беларусь и Украиной Соглашения о создании Содружества Независимых Государств от 08.12.1991, которое было ратифицировано Постановлением Верховного Совета РСФСР от 12.12.1991 № 2014-1, а также Протокола к Соглашению от 21.12.1991, которым остальные республики бывшего СССР присоединились к нему, СССР был признан прекратившим свое существование и, следовательно, в настоящее время, отсутствует как субъект правоотношений.

При этом, несмотря на то, что Конституция (Основной Закон) СССР от 07.10.1977 не была признана утратившей силу, де-факто она не может рассматриваться в качестве действующего нормативного правового акта

ввиду прекращения существования регулируемого ею субъекта правоотношений - СССР.

Конституция (Основной Закон) Российской Федерации – России, принятая ВС РСФСР 12.04.1978, утратила силу в связи с принятием Конституции Российской Федерации от 12.12.1993.

Вместе с тем необходимо отметить, что в соответствии с частью 2 раздела второго «Заключительные и переходные положения» Конституции Российской Федерации законы и другие правовые акты, действовавшие на территории Российской Федерации до вступления в силу Конституции Российской Федерации (в том числе нормативные правовые акты СССР и РСФСР), применяются в части, не противоречащей Конституции Российской Федерации.

Кроме того, обращаем внимание, что согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 29 июня 2004 г. № 13-П, в отношении актов одинаковой юридической силы применяется правило «*lex posterior derogat priori*» («последующий закон отменяет предыдущие»), означающее, что, даже если в последующем законе отсутствует специальное предписание об отмене ранее принятых законоположений, в случае коллизии между ними действует последующий закон.

Таким образом, в настоящее время выполнение положений Конституции (Основного Закона) СССР от 07.10.1977, Конституции (Основного Закона) Российской Федерации – России, принятой ВС РСФСР 12.04.1978, не представляется возможным, так как Конституция (Основной Закон) СССР от 07.10.1977 не может рассматриваться в качестве действующего нормативного правового акта ввиду прекращения существования регулируемого ею субъекта правоотношений – СССР, Конституция (Основной Закон) Российской Федерации – России, принятой ВС РСФСР 12.04.1978, утратила силу в связи с принятием Конституции Российской Федерации от 12.12.1993.

Также сообщаем, что Указом Президента РФ от 15.10.1993 № 1633 «О проведении всенародного голосования по проекту Конституции Российской Федерации» был определен порядок принятия Конституции Российской Федерации, предусматривающий, в частности, дату проведения всенародного голосования по проекту Конституции Российской Федерации - 12.12.1993, условия и срок вступления Конституции Российской Федерации в законную силу – в случае принятия Конституции Российской Федерации всенародным голосованием она вступает в силу с момента опубликования результатов всенародного голосования.

В соответствии с пунктом 1 раздела второго «Заключительные и переходные положения» Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12.12.1993, Конституция Российской Федерации вступает в силу со дня официального ее опубликования по результатам всенародного голосования.

12.12.1993, в соответствии с Указом Президента РФ от 15.10.1993 № 1633, было проведено всенародное голосование, которое приняло проект Конституции Российской Федерации.

Первоначальный текст Конституции Российской Федерации был опубликован в «Российской газете» 25.12.93, № 237, следовательно, 25.12.1993 Конституция Российской Федерации вступила в законную силу.

Таким образом, процедура принятия и срок вступления в законную силу Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12.12.1993, были соблюдены.

Поэтому считаем, что нет оснований для размещения на здании и официальном сайте администрации государственной символики СССР.

Также обращаем Ваше внимание, что согласно статье 4 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» основными принципами обеспечения доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления являются:

- 1) открытость и доступность информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;
- 2) достоверность информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и своевременность ее предоставления;
- 3) свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления любым законным способом;
- 4) соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права организаций на защиту их деловой репутации при предоставлении информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

Согласно пункту 2.1. части 2 статьи 7 вышеуказанного федерального закона общедоступная информация о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления предоставляется государственными органами и органами местного самоуправления неограниченному кругу лиц посредством ее размещения на официальных сайтах в форме открытых данных.

Вся необходимая информация, адрес администрации, в том числе документальная о деятельности муниципального района «Ижемский» размещена на его официальном сайте, по адресу: <https://admizhma11.gosuslugi.ru/>.

Глава муниципального района «Ижемский» -
руководитель администрации

 И.В. Норкин